

01_Pruefauftrag.eml

Von	Fatima Fink <geschaeftsfuehrung@lindenbad.example>
An	Rechtsanwältin Samira Seidel <samira@seidel-kanzlei.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 08:35:00 +0200
Betreff	Lindenbad: Unfall Frau Rebhuhn – interner Vermerk und Antwort

Sehr geehrte Frau Seidel,

für die Lindenqueller Bäderbetrieb GmbH beauftrage ich Sie mit der Prüfung des Vorfalls vom 22. August im Lindenbad. Bitte erstellen Sie bis 8. Oktober einen internen Prüfvermerk und einen ausformulierten Antwortentwurf an Frau Walburga Rebhuhn. Sie verlangt 892,70 EUR und hat um Antwort bis zum 12. Oktober gebeten. Der Auftrag umfasst keinen Versand und kein Zahlungsanerkennnis.

Die GmbH betreibt das Bad auf eigene Rechnung, beschäftigt das Aufsichtspersonal und hat Frau Rebhuhn die Tageskarte verkauft. Alle Geschäftsanteile hält die Stadt Lindenquell bei Würzburg. Unsere Benutzungsordnung und die Tageskartenabrechnung liegen bei; bitte behandeln Sie die Stadt und die Betreiberin nicht als austauschbare Anspruchsgegner. Sie vertreten in dieser Sache nur die GmbH.

Mich beschäftigt besonders der Unterschied zwischen der ersten Unfallmeldung und der späteren Schilderung zur Einstiegsstufe. Prüfen Sie bitte auch, was aus der bereits vor dem Unfall festgehaltenen Lockerung folgt. Ein aktueller Verlaufsbe fund wurde noch nicht eingereicht. Halten Sie Haftung, Anspruchshöhe und die noch offene Versicherungsprüfung auseinander. Weder unsere Gesellschafterin noch wir haben eine Kostenübernahme zugesagt.

Mit freundlichen Grüßen

Fatima Fink, Geschäftsführerin

07_Forderung.eml

Von	Walburga Rebhuhn <walburga.rebhuhn@postfach.example>
An	Fatima Fink <geschaeftsfuehrung@lindenbad.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 11:28:00 +0200
Betreff	Verletzung an Ihrer Einstiegsleiter – Belege

Sehr geehrte Frau Fink,

ich fordere von Ihrer Bäderbetrieb GmbH 850,00 EUR Schmerzensgeld und meine Auslagen von 42,70 EUR, insgesamt 892,70 EUR. Als Anlagen übersende ich den Bericht meiner Ärztin und meine Sammlung der quitierten Auslagen. Vor allem in der ersten Woche konnte ich nicht bequem knien und bin kaum spazieren gegangen. Jetzt sieht man noch eine gerötete Stelle. Ob das eine bleibende Narbe wird, weiß ich nicht.

In der ersten Meldung steht wohl „am Beckenrand ausgerutscht“. Das trifft den Ablauf nicht genau. Ich hielt beide Holme der westlichen Leiter fest, setzte den rechten Fuß auf die zweite Stufe und spürte, wie diese nachgab. Mein Bein stieß beim Abrutschen an die darunterliegende Metallkante. Ich bin weder gerannt noch vom Rand ins Wasser gesprungen.

Frau Nwosu war hinter mir und hat mich anschließend zur Praxis gefahren. Ich bitte Sie, ihr und dem Kontrollbuch nachzugehen. Einen neuen Arztbericht habe ich nicht; seit dem 1. September war ich nicht mehr dort. Bitte antworten Sie bis zum 12. Oktober. Eine Zahlung oder eine Einigung gab es bisher nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Walburga Rebhuhn

Von	Chinwe Nwosu <chinwe.nwosu@postfach.example>
An	Fatima Fink <geschaefsfuehrung@lindenbad.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 19:08:00 +0200
Betreff	Mein Standort an der Leiter

Sehr geehrte Frau Fink,

ich war am 22. August mit Frau Rebhuhn im Bad. Wir kennen uns aus der Nachbarschaft und gehen gelegentlich zusammen schwimmen. Ich stand etwa einen Meter hinter ihr auf dem Beckenumgang. Sie stieg rückwärts über die Leiter hinunter und hielt die beiden Holme. Plötzlich sackte sie etwas ab und rief auf. Ich sah ihre Füße in diesem Augenblick wegen ihres Körpers und des Wassers nicht vollständig.

Sie sagte direkt danach, dass die Stufe weggerutscht sei. Ich kann bestätigen, dass sie die Leiter benutzte und nicht einfach auf dem Beckenrand ausrutschte. Ob eine Mutter locker war oder wie stark sich die Stufe bewegte, habe ich selbst nicht geprüft. Vor dem Vorfall war an der Leiter keine Kette zu sehen. Ein Schild nahm ich dort ebenfalls nicht wahr.

Ich habe Frau Rebhuhn vom Bad zur Praxis gebracht und bin danach zur Arbeit gefahren. Beim Gespräch mit der Aufsicht stand ich daneben, habe aber nicht auf jedes Wort geachtet. Sie war aufgeregt und sprach zunächst nur von „abgerutscht“. Wenn die erste Meldung anders verstanden wurde, kann ich das nachvollziehen; einen Sprung vom Rand habe ich jedenfalls nicht gesehen.

Mit freundlichen Grüßen
Chinwe Nwosu

09_Technik_Rueckmeldung.eml

Von	Severin Lerch <technik@lindenbad.example>
An	Fatima Fink <geschaeftsfuehrung@lindenbad.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Westliche Leiter: Reparatur und vorherige Meldung

Guten Morgen Frau Fink,

Marisol hat mich am Unfalltag vor Öffnung tatsächlich wegen der lockeren Stufe angerufen. Ich sagte, ich käme nach dem Filteralarm. Ich habe nicht gefragt, ob sie die Leiter solange sperrt, und ihr auch keine ausdrückliche Sperranweisung gegeben. Im Rückblick hatte jeder von uns wohl angenommen, der andere werde das Nötige veranlassen. Schriftlich festgehalten hatten wir das damals nicht.

Bei der Reparatur fand ich rechts eine lockere Mutter ohne Sicherungsscheibe. Die Stufe konnte sich dort unter Belastung absenken. Ich ersetzte die Befestigungsteile und prüfte beide Seiten. Einen Bruch der Stufe gab es nicht. Das ausgebaute Teil liegt noch im Technikschränk, beschriftet mit dem Datum und dem Leiterstandort.

Die letzte Wartung mit Demontage war im Juni durch unser eigenes Team erfolgt. Wer damals die rechte Befestigung montiert hat, ergibt sich aus dem Arbeitszettel nicht. Der Zettel bestätigt nur den Abschluss der Wartung. Eine externe Firma war an dieser Leiter im Sommer nicht tätig. Weitere Schäden oder Unfälle an derselben Stufe sind mir nicht bekannt.

Viele Grüße
Severin Lerch

10_Vertragsstand.eml

Von	Roswitha Kren <verwaltung@lindenbad.example>
An	Fatima Fink <geschaeftsfuehrung@lindenbad.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 10:37:00 +0200
Betreff	Versicherung der Bäderbetrieb GmbH

Liebe Frau Fink,

unsere Buchhaltung führt eine eigene Betriebshaftpflichtposition für die GmbH. Der letzte vollständige Vertragsordner ist bei der ausgelagerten Altregistratur. Hier liegen lediglich Zahlungsnachweise und eine Korrespondenz zu einem anderen Schaden aus 2024. Damit kann ich den aktuellen Umfang, mögliche Selbstbehalte und Meldepflichten für den Vorfall vom 22. August noch nicht belastbar feststellen.

Die städtische Beteiligungsverwaltung hat mir heute bestätigt, dass sie keine Erklärung zur Mitversicherung der GmbH abgeben kann. Die hundertprozentige Beteiligung allein ist in unseren vorhandenen Unterlagen kein Nachweis eines bestimmten Versicherungsschutzes. Auch zu einer kommunalen Ausgleichseinrichtung liegt uns kein Aufnahme- oder Deckungsbeleg vor.

Die aktuellen Unterlagen sind angefordert. Frau Rebhuhns Behandlungsbericht befindet sich bis dahin nur in der beschränkten Schadenakte; ich habe ihn nicht an einen externen Empfänger übermittelt. Bitte lassen Sie mich wissen, welche Unterlagen für eine vorbereitete Schadenmeldung benötigt werden. Eine solche Meldung und eine Deckungsentscheidung sind im vorliegenden Vorgang bisher nicht dokumentiert.

Viele Grüße
Roswitha Kren

02_Benutzungsordnung_und_Eintritt.docx

Betriebsunterlagen: Benutzungsordnung und Tageskarte

28.09.2026

1 Betreiberin und Vertrag

Das Lindenbad wird von der Lindenqueller Bäderbetrieb GmbH betrieben. Die Stadt Lindenquell ist alleinige Gesellschafterin. Die GmbH übernimmt Kasse, Wasseraufsicht, laufende Wartung und Reparaturaufträge mit eigenem Personal und auf eigene Rechnung. Diese Angaben entsprechen der Betriebsregelung vom 2. Januar 2026, die von der Geschäftsführung und der Gesellschafterin unterzeichnet wurde.

Nach der seit 1. Mai 2026 an der Kasse ausgehängten Benutzungsordnung schließen Gäste mit dem Kauf einer Eintrittskarte einen privatrechtlichen Vertrag mit der GmbH. Der Tagespreis wird von der GmbH erhoben und vereinnahmt. Ein städtischer Gebührenbescheid wird nicht erstellt. Erwachsene zahlen für den Tagesbesuch 6,50 EUR einschließlich Umsatzsteuer.

2 Verhalten und Meldungen

Die Beckenumgänge sind langsam zu begehen. Gäste sollen sichtbare Schäden und lockere Einbauten unmittelbar der Aufsicht melden. Gesperrte Zugänge dürfen nicht benutzt werden. Für das Sportbecken stehen eine breite Treppe und zwei seitliche Edelstahlleitern zur Verfügung. Eine bestimmte Zugangsart wird erwachsenen Gästen nicht vorgeschrieben.

3 Eintritt am Unfalltag

Kassenbon LB-260822-074 bestätigt den Verkauf einer Erwachsenen-Tageskarte am 22. August 2026 um 10:06 Uhr für 6,50 EUR, bezahlt per Karte. Frau Rebhuhn legte diesen Bon bei ihrer späteren Vorsprache vor. An der Kasse wurde kein Sondertarif vereinbart. Die vorstehende Abschrift wurde am 28. September durch Kassiererin Edda Eichel mit dem Kassenjournal und der ausgehängten Ordnung abgeglichen.

03_Unfallmeldung.docx

Unfallmeldung Lindenbad, Sportbecken

22.08.2026

1 Aufnahme um 10:42 Uhr

Frau Walburga Rebhuhn meldete sich um 10:42 Uhr mit einer blutenden Schürfwunde am rechten Schienbein bei der Aufsicht. Ich schrieb in das Kurzformular: „Am Beckenrand ausgerutscht; Bein an Metall angeschlagen.“ Das waren meine zusammenfassenden Worte nach einem kurzen Gespräch. Ich habe den Vorfall selbst nicht gesehen und ließ Frau Rebhuhn diesen Wortlaut nicht unterschreiben.

Sie zeigte auf die westliche Edelstahlleiter des Sportbeckens. Ich versorgte die Wunde zunächst mit einem sterilen Verband. Frau Rebhuhn sagte, sie sei mit dem rechten Fuß auf einer Stufe weggerutscht und habe sich dabei gestoßen. Sie war ansprechbar und konnte auftreten, wollte wegen der Schmerzen aber ärztlich abgeklärt werden. Ihre Bekannte organisierte die Heimfahrt.

2 Kontrolle des Zugangs

Um 10:48 Uhr drückte ich die zweite Stufe unterhalb des Beckenumgangs von Hand nach unten. Sie ließ sich auf einer Seite bewegen; eine Befestigungsmutter saß sichtbar locker. Ich sperrte die Leiter mit einer festen Kette und einem Hinweisschild. Der Zugang über die breite Treppe blieb möglich. Erst beim Nachlesen des Kontrollbuchs sah ich den Eintrag des Frühdienstes zur selben Stufe.

Ich habe kein Rennen und keinen Sprung der Besucherin beobachtet. Über Nässe am Beckenumgang lässt sich aus meinem Kurztext keine besondere Feststellung ableiten. Die Wundversorgung und die Sperrung sind meine eigenen Beobachtungen.

Anselm Klee

04_Kontrollbuch.docx

Kontrollbuchauszug vom 22. August 2026

22.08.2026

1 Kontrolle vor Öffnung

07:35 Uhr: Wasserwerte und Sichtprüfung ohne Besonderheit. An der westlichen Leiter des Sportbeckens wackelt die zweite Stufe unter Belastung leicht. Die Mutter an der rechten Befestigung lässt sich mit dem Finger drehen. Ich melde dies um 07:41 Uhr an den diensthabenden technischen Mitarbeiter Severin Lerch. Er kündigt an, nach Abschluss der Arbeiten an der Filteranlage vorbeizukommen.

07:50 Uhr: Die Leiter ist noch nicht repariert. Ich habe einen roten Reparaturzettel an das Kontrollbrett im Personalraum gehängt. Am Becken selbst habe ich keine Kette und kein Schild angebracht. Bei der Dienstübergabe um 09:50 Uhr spreche ich die Filterstörung und die erwartete Technikerunde an. Ob ich die lose Stufe ausdrücklich erwähnt habe, kann ich später nicht mehr sicher sagen.

2 Eintrag nach dem Vorfall

10:48 Uhr, Anselm Klee: Nach Verletzung einer Besucherin Leiter geprüft; zweite Stufe rechts locker. Zugang mit Kette gesperrt. Technik erneut angerufen. Andere Zugänge frei.

11:20 Uhr, Severin Lerch: Befestigung ausgebaut. Sicherungsscheibe fehlt. Mutter und Sicherung erneuert, beide Seiten festgezogen und belastet. Stufe bewegt sich nicht mehr. Leiter um 11:35 Uhr nach gemeinsamer Kontrolle mit Anselm Klee freigegeben.

Die Uhrzeiten der ersten Meldung und des erneuten Anrufs wurden am selben Tag aus dem internen Telefondisplay übernommen. Die letzte vollständige schriftliche Leiterkontrolle vor diesem Tag ist am 20. August mit „fest“ eingetragen.

05_Behandlungsbericht.docx

Ambulanter Bericht und Kontrolle

01.09.2026

Patientin: Walburga Rebhuhn, geboren am 4. November 1964. Erstvorstellung am 22. August 2026 um 12:05 Uhr. Die Patientin berichtet, beim Einstieg in ein Schwimmbecken an einer beweglichen Stufe abgerutscht und mit dem rechten Schienbein an eine Metallkante gestoßen zu sein.

1 Erstbefund

Es zeigt sich eine etwa drei Zentimeter lange oberflächliche Riss- und Schürfwunde am rechten vorderen Unterschenkel mit örtlicher Prellung. Keine klaffende tiefe Wunde, keine Durchblutungs- oder Sensibilitätsstörung. Die Patientin kann unter leichten Schmerzen auftreten. Klinisch besteht kein Hinweis auf eine knöcherne Verletzung. Die Wunde wird gereinigt und mit einem Verband versorgt. Eine Naht ist nicht erforderlich. Der Tetanusschutz wurde überprüft und ist nach dem vorgelegten Impfpass ausreichend.

2 Kontrolle am 1. September

Die Wunde ist trocken und weitgehend geschlossen. Es bestehen noch Druckempfindlichkeit und eine leichte Verfärbung. Kein Anhalt für eine Infektion. Die Patientin schildert Schmerzen vor allem beim Knien und bei längeren Spaziergängen in der ersten Woche. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wurde nicht verlangt; die Patientin ist im Ruhestand.

Bei anhaltenden Beschwerden wird eine erneute Kontrolle empfohlen. Ob eine sichtbare Narbe verbleibt, lässt sich heute nicht abschließend beurteilen. Spätere Untersuchungen sind in diesem Bericht nicht enthalten.

Dr. Mirela Sporn

06_Auslagenbelege.docx

Auslagen: Verbandmaterial und Taxifahrt

24.08.2026

1 Verbandmaterial

Der Kassenbeleg der Ringel-Apotheke vom 22. August 2026, Beleg 822-119, nennt sterile Wundauflagen für 10,90 EUR und eine Packung Fixierbinden für 8,00 EUR. Gesamtpreis einschließlich Umsatzsteuer: 18,90 EUR. Zahlung per Karte. Die Ware wurde abgegeben; der Beleg ist kein Kostenvoranschlag. Frau Rebhuhn kaufte das Material nach der ärztlichen Versorgung für die empfohlenen Verbandwechsel zu Hause.

2 Heimfahrt

Die Quittung von Taxi Nadir Nuss, Nummer 4932, bestätigt die Fahrt am 22. August 2026 um 12:42 Uhr von der Praxis in der Ringelgasse 8 zur Wohnung von Frau Rebhuhn, Pflaumenstieg 6. Entgelt einschließlich Umsatzsteuer: 23,80 EUR, bar bezahlt. Die Fahrt vom Bad zur Praxis übernahm ihre Bekannte ohne Entgelt; dafür wird nichts berechnet.

3 Erklärung zu den Belegen

Die beiden ausgegebenen Beträge ergeben zusammen 42,70 EUR. Ich habe hierfür keine Erstattung erhalten und die Belege nicht bei einer privaten Zusatzversicherung eingereicht. Weitere Fahrtkosten, Behandlungskosten oder Hilfe im Haushalt rechne ich in meiner Forderung nicht ab. Die Eintrittskarte verlange ich ebenfalls nicht zurück. Die beiden Zahlungsbelege habe ich am 24. August zusammen mit dieser Erläuterung abgeheftet.

Walburga Rebhuhn